Публичная оферта о заключении договора на поставку

ООО «Вилмед», именуемое в дальнейшем «Продавец», на основании Устава, в лице генерального директора Виленского С.А., с одной стороны, и физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированным на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, именуемым в дальнейшем "Покупатель", заключают договор (далее – «Оферта») на поставку, путем акцепта Покупателем настоящей Оферты в момент оплаты выставленного счёта Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Продавцом в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное не установлено условиями настоящей Оферты, термины и определения, используемые в тексте настоящей Оферты с заглавной буквы, имеют следующее значение:

1.2. Покупатель — физическое или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающие у Поставщика оборудование/работы/услуги и оплачивающее указанные оборудование/работы/услуги Поставщика безналичными способом оплаты или с использованием электронного средства платежа.

1.3. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты Покупателем путем совершения действий, указанных в разделах 2, 3 настоящей Оферты.

1.4. Счет — счет на оплату оборудования/работ/услуг Поставщика, выставленный Поставщиком, содержащий все существенные условия Договора, оплата которого Покупателям является Акцептом Оферты и означает заключение Договора.

1.5. Стороны — Поставщик и Покупатель.

1.6. Заявка — обращение с намерением приобрести оборудование/работы/услуги Поставщика.

1.7. Исполнитель — физическое или юридическое лицо, являющееся Авторизованным Сервисным Центром Поставщика.

1.8. Скидка по промокоду – это скидка, которая предоставляется на определенную группу оборудования при введении специального кода при оформлении Заказа в «Корзине» Покупателя.

1.9. Промокод - это информация в электронном виде, содержащая кодовое слово и последовательность символов. Промокод создается Поставщиком и может использоваться однократно или многократно в зависимости от настроек Поставщика; поставщик может устанавливать срок действия Промокода. Промокод удостоверяет право его владельца (Покупателя) на получение специальных условий при приобретении конкретного товара (услуги, работы) у Поставщика. Под специальными условиями могут подразумеваться скидки, подарки и другие поощрения или их комбинации. Для получения скидки по промокоду, промокод необходимо ввести в специальное поле в «Корзине» Покупателя при оформлении Заказа.

1.10. ОФД - Оператор фискальных данных - организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации.

1.11. УПД - Универсальный передаточный документ.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость единицы Товара (партии, серии) составляет сумму указанную в счете на оплату.

2.2. Оплата Покупателем Товара осуществляется на основании 100% предоплаты на основании счета Продавца. Оплата Товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета Продавцом.

2.3. Расчёты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Датой оплаты Сторонами признаётся дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях. При изменении курса валют ЦБ РФ с момента выставления счета более, чем на 2 (два) процента, Продавец оставляет за собой право изменять стоимость договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в срок до 8 недель с даты поступления полной суммы по выставленному счету Продавцу в соответствии с п. 2.2. настоящего договора. При наличии Товара на складе Продавца доставка товара осуществляется на основании Заявок Покупателя незамедлительно после перечисления суммы Продавцу в соответствии с п. 2.2. настоящего договора. Заявка должна содержать в себе информацию об адресе доставки Товара (складе Покупателя), информацию об ответственных лицах и их контактные телефоны. Заявка направляется Продавцу заблаговременно по электронной почте, указанной в качестве официальной почты в рамках настоящего договора.

- Разрешена досрочная и частичная поставка.

3.2. Доставка Товара может осуществляться одним из следующих способов, который определяется и согласовывается Сторонами в Заявке индивидуально по каждой доставке Товара:

- путем самовывоза Покупателем Товара со склада Поставщика. Самовывоз оформляется УПД или накладными (ТОРГ 12), подписанными уполномоченными представителями СТОРОН (полномочия представителя со стороны Покупателя должны быть подтверждены оригиналом доверенности). Право собственности на Товар, риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания уполномоченными представителями Сторон УПД или товарных накладных (ТОРГ-12).
- путем доставки Товара силами перевозчика (специализированной транспортной или экспедиторской компании). Расходы по доставке Товара
- при данном виде доставки определяются Сторонами в Заявках и оплачиваются Покупателем отдельно согласно тарифам транспортной компании. Риск случайной

гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику.

3.3. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы все необходимые документы, в том числе, сертификаты, регистрационное удостоверение и иная техническая документация, а также УПД или товарная накладная, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.4. Приём-передача Товара (подписание накладной) производится в момент его доставки (включая самовывоз в момент забора Товара Покупателем со склада Продавца). В случае, если доставка Товара осуществляется перевозочной компанией, приём- передача Товара производится в момент доставки с участием представителей перевозчика и Покупателя, о чём делается отметка в товарной накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику.

3.5. При приёме-передаче представителями Сторон осуществляется осмотр Товара на предмет целостности упаковки, в которой осуществлялась его транспортировка. Упаковка при осмотре не вскрывается. Результаты осмотра фиксируются в накладной.

3.6. При обнаружении нарушений целостности упаковки оборудования в накладной делается соответствующая отметка, а также прикладываются фотографии повреждений.

3.7. Обязательство Продавца по доставке Товара считается исполненным с даты передачи товара в транспортную компанию.

3.8. В случае выявления несоответствия количества или качества Товара, указанных в накладных, спецификациях, счетах-фактурах Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара направляет Продавцу претензию, с соответствующим образом, оформленным рекламационным актом. Рекламационный акт должен сопровождаться фотографиями, на которых должны быть явно видны повреждения на Товаре или на упаковке.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Гарантийный срок на оборудование указывается: в коммерческом предложении, паспорте прибора, в противном случаи составляет 1 год при условии выполнения правил эксплуатации (за исключением расходных материалов и осветительных лампочек в приборах). Гарантийный период начинается с дня оформления товарной накладной. На протяжении всего гарантийного срока Покупатель должен сохранять оригинальную упаковку Товара.

4.2. В случае, если в течение гарантийного срока выявится ненадлежащее качество Товара, Покупатель вправе предъявить Продавцу в письменном виде по своему усмотрению требования, предусмотренные для таких случаев действующим законодательством РФ.

4.3. Продавец осуществляет гарантийный ремонт Товара не более 90 (девяносто) календарных дней.

4.4. Доставка Товара на гарантийный ремонт до Продавца и после гарантийного ремонта обратно до Покупателя осуществляется за счет Покупателя.

4.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.6. В случае выхода из строя Товара по вине Покупателя ремонт производится за счет средств Покупателя.

4.7. При доставке Товара на гарантийный ремонт Поставщику Покупатель обязан за свой счет отправить Товар в упаковке, предотвращающей Товар от повреждения, если это крупногабаритный Товар, то его необходимо упаковать в дополнительную жесткую упаковку. К Товару должен быть приложен гарантийный талон. В случае, если в результате транспортировки Товара до Поставщика, Товар будет испорчен или в нем возникнут дополнительные неисправности, Поставщик не осуществляет гарантийный ремонт неисправностей, возникших в результате перевозки. Все требования относительно некачественной перевозки Покупатель должен предъявлять к транспортной компании, осуществившей перевозку.

4.8. На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (скачки напряжения в электрической сети, статическое электричество и пр.).

4.9. На неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации, механическими воздействиями.

4.10. На повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.

4.11. На неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не являющееся Авторизованным Сервисным Центром Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день задержки, но не более 5 (пяти) % от этой суммы.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты за Товар Продавец имеет право взыскать неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) % от не выплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от суммы задолженности.

5.3. При разрешении споров по настоящему договору Сторонами должен соблюдаться досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Претензия рассматривается и направляется мотивированный ответ на неё в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

5.4. При не достижении соглашения между Сторонами спор подлежит передаче в арбитражный суд г. Воронежа.

5.5. Во всем остальном, что касается ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и не предотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

6.4. Поставщик освобождается от ответственности в случае невозможности произвести товар на территории РФ или поставить его в РФ по причинам, подтверждённым письменным уведомлением от импортёра или завода-изготовителя. В этом случае ранее уплаченные Покупателем денежные средства возвращаются в полном объёме в течение 5 дней. При этом возврат не предусматривает начисления каких-либо процентов или компенсаций за пользование средствами.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты (условия Договора), за исключением условий о стоимости оборудования/услуг, уведомив Покупателя об указанных изменениях путем отправки на электронный ящик Покупателя указанного в Заявке. В случае внесения изменений в Оферту в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, указанные изменения условий Оферты вступают в силу с момента опубликования информации на сайте https://lormag.ru/.

8. ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты Акцепта и действует в течение 1 (одного) года.

8.2. Датой Акцепта настоящей Оферты считается:

- В случае заключения Договора на условиях п. 2.2, перечисление денежных средств Покупателем по выставленному Счету.
- Дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.3. Договор автоматически прекращает действовать после поставки товара в полном объеме, не продлевается на следующий календарный год.

8.4. Все уведомления и сообщения по договору должны направляться в письменной форме.

8.5. Стороны подтверждают, что электронная почта info@lormag.ru является официальной почтой для направления документации в рамках настоящего договора, в том числе для направления заявок Покупателя.

8.6. Вместе с тем, не позднее 7(семи) дней с момента направления документов посредством электронного отправления Сторона обязуется направить такие документы другой Стороне почтовым отправлением или курьерской службой или иным аналогичным способом.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец
ООО «Вилмед»
ИНН: 362903114143
ОГРНИП: 318366800034530
Юридический адрес: 394026, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, Московский пр-кт, д. 19, помещ. 1/19
Почтовый адрес: 394026, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, Московский пр-кт, д. 19, помещ. 1/19
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Расчетный счет: 40702810501500170941
Банк ООО "Банк Точка"
Корреспондентский счет: 30101810745374525104
БИК: 044525104
Тел./факс: +7 (499) 113-02-79
E-mail: info@lormag.ru